



## Nr. 347 Ministerbesprechung vom 22. November 1927, 19 Uhr im Reichstagsgebäude

R 43 I/1425, Bl. 208–210

Anwesend: Marx, Hergt, Stresemann, v. Keudell, Köhler, Curtius, Geßler, Schätzel, Koch, Schiele; PrLandwM Steiger, PrHandM Schreiber; StS Pünder, Hoffmann; Gesandter Rauscher; MinDir. Ritter, Dammann, Ernst, Posse, Heukamp; MinR Vogels, Leeser; ORegR Hillebrandt, Lindenau, Narten; RegR Goldmann; Protokoll: MinR Feßler.

Beginn: 19:00

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

*Deutsch-polnische Handelsvertragsverhandlungen.*

### Deutsch-polnische Handelsvertragsverhandlungen.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* führte aus, daß das Abkommen mit Polen über die Holzfrage<sup>1</sup> erst nach endgültiger Entscheidung des polnischen Ministerrats abgeschlossen werden könne. Der polnische Sonderdelegierte, Ministerialdirektor Jackowski, werde diese Entscheidung nach seiner Rückkehr nach Warschau alsbald herbeiführen. Der Abschluß in Warschau werde in Form des Notenwechsels erfolgen. Den polnischen Zollbehörden ginge aber jetzt bereits die Weisung zu, die erhöhte Abgabe bei der Rundholzausfuhr nach Deutschland nicht zu erheben.

Polen sei nach den Ausführungen seines Sonderdelegierten nach den geltenden Bestimmungen an sich nicht in der Lage, die Maximalzollverordnung<sup>2</sup> außer Kraft zu setzen, wenn keine vertraglichen Abmachungen vorliegen. Die polnische Regierung sei aber bestrebt, bis 26. Dezember 1927 zu solchen Abmachungen zu kommen. Wenn dies bis dahin nicht möglich sei, würde ein formaler Ausweg durch Abschluß eines Zwischenabkommens gefunden werden. Dieses lasse sich dann zu einem *modus vivendi* ausgestalten.

Deutschland werde das Abkommen über die Holzfrage erst unterschreiben, wenn die schriftliche Erklärung der polnischen Regierung, die der Sonderdelegierte in Aussicht gestellt habe, befriedigte. Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* legte Wert darauf, daß die Gefahr der Maximalzölle bereits vor Abschluß des Abkommens über die Holzfrage endgültig beseitigt sein müsse. Hinsichtlich der Fassung der Niederschrift<sup>3</sup> wurden folgende Bedenken geltend gemacht:

---

<sup>1</sup> Siehe Dok. Nr. 344, Anm. 5.

<sup>2</sup> Siehe Dok. Nr. 288, Anm. 4.

<sup>3</sup> Gemeint ist die Niederschrift über die Berliner Verhandlungen mit Jackowski über die Wiederaufnahme der dt.-poln. Handelsvertragsverhandlungen; siehe Dok. Nr. 344, Anm. 4.

1.) Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* schlug vor, die Präambel unter III wegzulassen <sup>4</sup>, damit falsche Schlußfolgerungen daraus vermieden würden. In ähnlichem Sinne sprach sich der *Stellvertreter des Reichskanzlers* aus.

Es wurde beschlossen, die Einleitung zu III der Niederschrift über die Vorverhandlungen im Sinne der endgültigen Fassung <sup>5</sup> abzuändern, die der Vereinbarung der beteiligten Ressorts überlassen wurde. (Siehe Anlage).

2.) Der *Preußische Handelsminister* wünschte, daß das Kohlenkontingent im Modus vivendi möglichst niedrig festgesetzt würde, damit der Verhandlungsleiter in der Lage sei, zur Herbeiführung des endgültigen Vertragsabschlusses erheblich nachgeben zu können. Auch der *Stellvertreter des Reichskanzlers* fürchtete vorzeitige Festlegung der Kontingentshöhe.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß die Fassung der Niederschrift zu III unter 1) nicht bestritten sei, und daß sich die hierzu geäußerten Wünsche auf die einzuschlagende Taktik bezögen.

3.) Die Bestimmungen unter III/2 erläuterte *Ministerialdirektor Ritter*. Sie lehnten sich an den deutsch-russischen Vertrag an, in dem festgestellt sei, welche Tiere und Teile von Tieren zur Einfuhr und Durchfuhr zugelassen seien <sup>6</sup>. Die Polen wünschten, daß dieser Vertrag in den Vereinbarungen nicht erwähnt würde.

Der *Preußische Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten* wünschte die gleiche Regelung wie im deutsch-russischen Verträge.

Nachdem Ministerialdirektor Ernst festgestellt hatte, daß sich die früheren veterinären Besprechungen mit Polen tatsächlich im Rahmen der deutsch-russischen Vereinbarungen gehalten haben, wurde beschlossen, daß unter III/2 der Niederschrift auf den deutsch-russischen Vertrag nicht Bezug genommen werde.

Entsprechend dem Vorschlage des Preußischen Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forsten wurde festgestellt, daß das Reichsministerium beabsichtigt, die Regelung der Ein- und Durchfuhr von Vieh und Teilen davon grundsätzlich in gleicher Weise wie im geltenden deutsch-russischen Verträge vorzunehmen.

4.) Der *Preußische Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten* äußerte lebhaftes Bedenken gegen jede Gestattung der Durchfuhr von lebenden Schweinen <sup>7</sup>. Möglicherweise komme es den Polen weniger auf die Durchfuhr durch Oberschlesien nach Wien, wo sie kaum Absatz finden würden, als darauf an, in die veterinärpolizeilichen Bestimmungen eine Bresche zu schlagen und daraufhin weitere Forderungen in dieser Richtung zu stellen.

*Ministerialdirektor Ritter* bemerkte, den Polen sei mündlich mehrfach erklärt worden, daß höchstens die Durchfuhr durch Oberschlesien in Frage kommen könnte und daß auch insoweit die Aussichten auf Genehmigung gering seien. Eine technische Prüfung der Frage könne aber nicht von vornherein abgelehnt werden, zumal die Durchfuhr den Druck auf den deutschen Markt erleichtern würde. Die gleichen Gesichtspunkte gelten auch für die Durchfuhr von Rindfleisch. Die Gefahr, daß die Rinderpest eingeschleppt werde, bestehe zur Zeit nicht. Gegebenenfalls könne die Grenze sofort wieder gesperrt werden. Die Polen seien bereit, für die Durchfuhr Wagen zu benutzen, die den deutschen Vorschriften entsprächen.

<sup>4</sup> Die Einleitung zu Abschnitt III der Niederschrift lautet in der Entwurfsfassung: „Unter Berücksichtigung der von deutscher Seite erfolgten Klarstellung, daß das deutsche Angebot infolge der gegenwärtigen Lage der Landwirtschaft den polnischen Forderungen für einen umfassenden und endgültigen Handelsvertrag zwischen beiden Ländern nicht entspreche und daß demgemäß auch die deutschen Forderungen eingeschränkt werden würden, nahmen die Besprechungen folgenden Verlauf:“

<sup>5</sup> Die endgültige, am 23.11.27 unterzeichnete Fassung der Niederschrift ist abgedr. in: ADAP, Serie B, Bd. VII, Dok. Nr. 132.

<sup>6</sup> Siehe das dt.-sowj. Wirtschaftsabkommen vom 12.10.25, Anhang zu Art. 12 Abs. 2a (RGL. 1926 II, S. 25 ff.).

<sup>7</sup> In einem Schreiben an den RK vom 19.11.27 hatte der PrLandwM Steiger u. a. mitgeteilt, daß er mit unverbindlichen Verhandlungen über die Durchfuhr lebender Schweine aus Polen nach Österreich einverstanden sei. „Ich weise aber ausdrücklich darauf hin, daß gegen diese Durchfuhr schwerwiegende veterinärpolizeiliche Bedenken bestehen, da die Durchfuhr lebender Tiere grundsätzlich wie deren Einfuhr behandelt werden muß, und daß ich mich deshalb hinsichtlich des Ergebnisses der Verhandlungen in keiner Weise binden kann, und daß ich mir auch keinerlei Erfolg davon verspreche.“ (R 43 I/1107, Bl. 12).

Der *Preußische Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten* erklärte, daß er unter dieser Voraussetzung gegen eine technische Prüfung der Frage keine weiteren Einwendungen erheben wolle.

Der *Reichskanzler* traf darauf folgende Feststellung:

Die Durchfuhr von lebenden Schweinen kann, wenn überhaupt, nur nach Österreich in Frage kommen. Die technische Prüfung der Durchfuhr auch von Rindfleisch wird nicht abgelehnt. Von dem Ergebnis der Prüfung werde es abhängen, inwieweit, gegebenenfalls in Abweichung von den deutsch-russischen Vertragsbestimmungen, den polnischen Anträgen entsprochen werden kann.

In einer Ministerbesprechung, an der unter dem Vorsitz des Reichskanzlers die Reichsminister Stresemann, von Keudell, Köhler, Schiele und Koch sowie Staatssekretär Pünder und der Protokollführer teilnahmen, wurde sodann die Frage des Verhandlungsleiters besprochen. Der *Reichskanzler* der *Reichsminister der Finanzen* und der *Reichsminister des Auswärtigen* traten für Ministerialdirektor Ernst, der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* der *Reichsminister des Innern* und der *Reichsverkehrsminister* traten für Staatssekretär z. D. Hagedorn ein.

Es wurde beschlossen, die Stellungnahme der Minister, die nicht anwesend waren, bis zum 23. November 1927 vormittags 11 Uhr durch die Reichskanzlei telephonisch einzuholen und dem Reichsminister des Auswärtigen mitzuteilen<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Nach einem Vermerk Feßlers vom 23. 11. hatte die telefonische Befragung der Minister, die in der obigen Ministerbesprechung nicht anwesend waren, folgendes Ergebnis: „Für die Bestimmung des Ministerialdirektors Ernst zum Verhandlungsleiter gegen [sic] Polen sprachen sich noch der Reichswirtschaftsminister und der Reichsarbeitsminister, für Staatssekretär z.D. Hagedorn der Reichsminister der Justiz und der Reichspostminister aus, während Reichsminister Geßler für Minister a. D. Hermes eintrat.“ (R 43 I/1107, Bl. 23). Die Frage, wer zum neuen Leiter der dt.-poln. Handelsvertragsverhandlungen ernannt werden solle, wurde in der Ministerbesprechung vom 23. 11. entschieden; siehe Dok. Nr. 348, P. 1.

## **Zitierhinweis**

Nr. 347 Ministerbesprechung vom 22. November 1927, 19 Uhr im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 1086–1088 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).  
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D347>